

1500015-25.2020.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATEUS MOREIRA SIKETO

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... de diversas denúncias ligando os três ao tráfico de drogas, foi proferida voz de prisão e voz de apreensão ao adolescente. Em juízo, reiterou a versão. Relatou que há anos sabe que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas. Quanto ao menor, não foi surpresa ele estar no local, já que possui envolvimento com o crime de tráfico e as denúncias apontavam para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

1ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500015-25.2020.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500015-25.2020.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2001149/2020 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 9300265 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2001149 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2001149 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2001149 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2001149 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2001149 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 17/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IZAIAS FERREIRA VITOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATEUS MOREIRA SIKETO

Vistos.

IZAIAS FERREIRA VITOR e EDINILSON GUIMARÃES BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, guardavam e mantinham em depósito, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 pedras de crack, pesando aproximadamente 0,98 gramas, bem como nas mesmas condições de tempo e espaço, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios autônomos, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente A.A.C., com ele praticando infração penal. Em data anterior à supramencionada, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Regularmente notificados, os acusados ofereceram defesas prévias.

A denúncia foi recebida por não se vislumbrar a possibilidade de absolvição sumária. Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados ao final.

As partes ofereceram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico bem como corrupção de menor.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 18/21); auto de exibição e apreensão (fls. 22/23); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 25); e laudo de exame químico de entorpecentes (fls. 120/123).

O acusado Edinilson, ouvido em sede policial, negou os fatos. Disse que quando chegou a polícia, o menor correu para dentro da casa e jogou entorpecentes dentro do vaso sanitário e deu descarga. Não sabia que ele estava com drogas. Reside no local dos fatos e é usuário de drogas há 02 anos e que o dinheiro encontrado é fruto de seu trabalho na bicicletaria do Mané. Em juízo, reiterou a negativa. Disse que a droga era do menor.

O acusado Isaias Ferreira Vitor, ouvido em sede policial, informou que reside no local e é usuário de drogas. Nega a traficância. Disse que não viu o adolescente dispensar a droga, pois ficou do lado de fora da casa no momento da abordagem. Em juízo, manteve a mesma versão. Disse que a droga era do menor.

A versão dos réus encontra respaldo no cotejo com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha Oberdan Coutinho Santos, policial militar, ouvido em juízo, relatou que em patrulhamento de rotina juntamente com seu colega de farda Rogério, foram informados de que havia tráfico de drogas no local dos fatos. Por serem conhecedores de tal situação, se deslocaram para lá. O adolescente que estava no corredor da casa alertou seu comparsa Edinilson dizendo: "corre que moio". Pularam o muro. Os acusados correram para o banheiro e jogaram diversas pedras brutas de crack na privada e deram descarga. Conseguiram recuperar três pedras. No interior da casa, foi abordado o Isaias, irmão do Edinilson, estando os três associados. Ao realizar a busca pessoal, com o adolescente foi encontrada a quantia de R\$ 40,00 reais, com Edinilson R\$ 171,00 reais, divididos em notas de diversos valores, e com Isaias, uma porção de crack dentro do boné, pronta para comercialização. Indagados, os acusados disseram ser usuários de drogas e que o dinheiro é fruto de seus trabalhos. Em razão de diversas denúncias ligando os três ao tráfico de drogas, foi proferida voz de prisão e voz de apreensão ao adolescente. Em juízo, reiterou a

versão. Relatou que há anos sabe que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas. Quanto ao menor, não foi surpresa ele estar no local, já que possui envolvimento com o crime de tráfico e as denúncias apontavam para o tráfico conjunto entre eles.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Rogério Gomes, também ouvido em sede policial e em juízo.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas em relação ao crime de tráfico, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando a acusada, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido de que os réus se dedicavam ao comércio espúrio de entorpecentes: (a) natureza e quantidade do entorpecente apreendido; (b) forma de acondicionamento das porções; e (c) forma com que se deu a prisão dos acusados.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.

Ela, ao reverso, é plena, categórica.

E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

No mais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 porquanto o conluio e forma de traficância comprovado pela prova testemunhal revelam que os acusados se dedicam a atividades criminosas, conforme certidões de fls. 247/250 e fls. 256/258, além da reincidência de Edinilson (fls. 245).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - Tráfico ilícito de entorpecentes - Materialidade e autoria demonstradas. Apelante preso em flagrante, pois, em concurso com adolescente, trazia consigo maconha. Validade dos depoimentos dos policiais e testemunha presencial - Grande quantidade a evidenciar que o destino era a espúria mercancia e que se dedicava a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do § 4º do art.

33 da Lei 11.343/06 - REGIME FECHADO - Crime grave, desencadeador de uma série de delitos, e equiparado a hediondo - Recurso não provido" (TJ/SP; Apelação 0010787-80.2009.8.26.0032; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 18/10/2012; Data de registro: 23/10/2012).

Quanto ao crime de associação para o tráfico, tem-se que o quadro probatório produzido nos autos também permite a segura conclusão quanto à associação estável dos acusados para a prática delitativa, já que havia uma estrutura coesa e estável, com divisão de tarefas e forma de contribuição de cada um para a prática do crime.

Tal entendimento decorre da narrativa dos policiais que apontou para a existência de pessoa responsável por vigiar o local, no caso, o adolescente que avisou os demais acusados de que a polícia havia chegado no local, quando disse "corre que moio"; as porções encontradas já fracionadas para a venda; a quantidade de dinheiro em espécies de notas de diversos valores. Referidos elementos ao serem analisados em conjunto evidenciam estrutura minimamente organizada que se distancia do mero concurso eventual de pessoas.

A conduta descrita no artigo 35 da Lei 11.343/06 vem representada pelo verbo "associar", que significa agregar-se, unir-se.

Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes.

O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes. Circunstância que restou devidamente demonstrada pela prova oral colhida.

A associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância.

A conclusão encontra-se respaldada pelo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situações análogas:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. As materialidades e as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na posse dos réus. Circunstâncias do caso concreto indicam a narcotraficância. A respeito do crime de associação para o tráfico (art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/06), este restou configurado, posto que presentes os elementos caracterizadores da infração penal, quais sejam, o número de agentes (seis pessoas), a estabilidade ou permanência, e o liame subjetivo entre os réus para a prática do crime. Isso demonstra serem eles integrantes de uma estrutura muito bem organizada de narcotraficantes que visa ao estabelecimento de uma "clientela" no local, por meio da distribuição dos entorpecentes. 2. Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Dosimetria das penas estabelecida de modo correto. 4. Não há que se falar no reconhecimento da causa

especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque os réus se dedicam a atividades criminosas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, 03 tijolos de "cocaína" (pesando 3.150 gramas), 07 sacolas plásticas contendo "cocaína" (pesando 11.650 gramas), 01 sacola plástica contendo "maconha" (pesando 2.750 gramas), 03 sacolas plásticas contendo "maconha" (pesando 2.350 gramas), 03 pacotes contendo "cocaína" (pesando 428 gramas), 05 pacotes plásticos contendo "crack" (pesando 1.446 gramas) e 01 tijolo de "maconha" (pesando 780 gramas), além de duas peneiras, cinco balanças de precisão, sete bacias de plástico, diversos sacos plásticos para embalagem, um liquidificador, uma marreta, diversas embalagens de "eppendorfs", objetos estes característicos da prática do narcotráfico, bem como três cadernos contendo anotações referentes à venda de drogas, estão a evidenciar que não estavam, por mero acaso, a praticar o crime de narcotráfico. Isto porque, a própria quantidade de substâncias entorpecentes que eles guardavam e tinham em depósito, não há negar-se, vincula-os a um esquema maior de prática criminosa narcotraficante, a evidenciar que eles se dedicam às atividades criminosas, tanto assim que também condenados pela prática de crime de associação para o tráfico. Afinal, quem a elas não se dedica não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa acentuada quantia de substâncias entorpecentes, voltadas à venda, vindo os réus a ser o elo final de toda uma cadeia criminosa, os encarregados, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por eles produzidas, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, estão eles inseridos na ponta final de uma corrente criminosa, sem se olvidar tratar-se o réu Orlando Pereira de reincidente na prática de crimes. Precedentes do STF. 5. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 6. Do mesmo modo, o regime inicial para o cumprimento da pena pelo crime de associação para o tráfico será o fechado, porém, autonomamente em relação ao tráfico de drogas, dadas as circunstâncias do caso concreto (natureza e a quantidade das drogas apreendidas). 7. Improvimento do recurso defensivo. "(TJ-SP - APL: 01032692220118260050 SP 0103269-22.2011.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 21/05/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/06/2015) - destacado.

De rigor ainda a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, uma vez que restou demonstrado o envolvimento do adolescente na prática criminosa perpetrada pelos acusados. Quanto à sua idade, é certo que na data dos fatos ele tinha 16 (dezesesseis) anos (fls. 06).

Não obstante o Ministério Público tenha denunciado os acusados pelo crime de corrupção de menores, do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressalto que não se trata do crime de corrupção de menores, pois o próprio tipo legal da lei de drogas prevê a causa de aumento no caso de envolvimento de adolescente nos crimes.

Assim, pelo princípio da especialidade, de rigor a aplicação da causa de aumento de 1/6 a 2/3 do artigo 40 da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista que houve a participação de apenas um adolescente, a pena deve ser aumentada em 1/6.

Nesse sentido:

"Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. STJ. 6ª Turma. REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016

(Info 595)" - destacado.

Em virtude do concurso material entre os delitos (artigo 33 e artigo 35), as penas serão somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, associação para tráfico e corrupção de menores passo a dosar a pena a ser aplicada aos réus Izaias e Edinilson.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que os acusados possuem maus antecedentes, conforme certidão de fls. 248 (proc. 3143-65 - Edinilson) e fls. 256 (proc. 693-42 - Izaias), pelo que fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 816 dias-multa para o delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/06.

Na segunda fase, reconheço a agravante preponderante da reincidência somente em relação ao acusado Edinilson, conforme certidão de fls. 247/250 (proc. 4255-93), o que aumenta sua pena em 1/6, totalizando a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 dias-multa para o delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/06. Em relação ao acusado Izaias, pelo que ausentes agravantes e atenuantes, a pena se mantém conforme fixado na etapa anterior.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento pela prática criminosa envolvendo adolescente, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pelo que aumento a pena em 1/6 para ambos os acusados, totalizando a pena ao acusado Edinilson em: 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 1.110 dias-multa para o delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/06; e ao acusado Izaias em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa para o delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 dias-multa para o delito previsto no artigo 35, caput, da lei 11.343/06.

Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas totalizando 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, além de 1903 dias-multa para o acusado Edinilson; e 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1632 dias-multa para o acusado Izaias.

O dia-multa é no mínimo legal, visto que ausente notícia de fortuna dos réus.

A reprimenda deve ser inicialmente cumprida em regime fechado, consoante preconizam os artigos 33, §3º e 59 do Código Penal, porquanto se trata de réu reincidente e pelo montante da pena.

.Cumpe assinalar que, nos termos do artigo 44, inciso I, do Estatuto Repressivo, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos e a concessão do sursis não se mostra viável no caso em apreço, diante da quantidade de pena imposta, vedação legal (artigo 44 da lei antidrogas).

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência:

a) condeno EDINILSON GUIMARAES BARBOSA, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, além de 1903 dias-multa, no mínimo legal por

infração ao disposto nos artigos 33 e 35, caput c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

b) condeno IZAIAS FERREIRA VITOR, qualificado nos autos, às penas de 10 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 1632 dias-multa, no mínimo legal por infração ao disposto nos artigos 33 e 35, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Considerando que os acusados responderam ao processo em liberdade e que não houve alteração fática que justificasse a decretação de suas custódias cautelares, concedo a eles o direito de recorrer nessa condição.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda, em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Ilha Solteira, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA